

1. 개정이유

국가정보원 방첩업무규정(대통령령 제34435호, 2024.4.23.) 개정에 대한 반영·개정으로 소속기관 방첩담당관 규정, 방첩정보포털을 통한 신고 규정, 외국인 근무자 관련 규정, 제명 개정 및 그에 따른 목적·방첩담당관의 임무 규정, 관련 서식 제·개정 등의 내용을 포함하고자 함.

2. 주요내용

- 가. 제명 변경(「통일부 방첩업무규정 시행세칙」)
- 나. 제명 변경 및 조문 신설에 따른 시행세칙 목적 개정(제1조)
- 다. 제명 변경에 따른 조문 문구 변경(제1조·제2조·제3조제3항·제9조)
- 라. 소속기관 방첩담당관 신설 및 외국인 근무자 관리 등 조문 신설에 따른 방첩담당관 임무 개정(제3조제1항·제3조제2항)
- 마. 방첩정보포털을 통해 외국인 접촉신고 등 관련 절차를 이행할 수 있도록 개정(제5조·제6조·제7조)
- 바. 서식 제·개정에 따른 조문 문구 변경(제5조·제6조·제7조·제11조)
- 사. 외국인 근무자 방첩관련 규정 신설(제12조·제13조·제14조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「방첩업무규정」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 국가정보원과 합의되었음

라. 기 타 :

통일부 해외인사 접촉 관리지침 전부개정훈령

통일부 해외인사 접촉 관리지침 전부를 다음과 같이 개정한다.

통일부 방첩업무규정 시행세칙

제1조(목적) 이 세칙은 「방첩업무규정」(대통령령 제34435호, 이하 "규정"이라 한다)의 적절한 운영을 기하고 외국인사 접촉 및 외국인 근무자 관리 등 통일부 방첩 업무 수행과 관련하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 세칙은 통일부 본부와 그 소속기관 및 산하기관에 적용한다.

제3조(방첩업무 담당부서 및 담당관) ① 통일부 방첩업무는 운영지원과에서 총괄하여 담당하며, 운영지원과장 및 소속기관 주무과장은 보임과 동시에 통일부 방첩담당관 및 소속기관의 방첩담당관이 된다.

② 방첩담당관의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 규정 제4조의2 제3항에 따른 방첩정보 공유센터의 협조 요청에 관련된 업무
2. 규정 제7조제2항에 따른 방첩관련 자체지침 제정 및 시행에 관한

업무

3. 규정 제8조제1항에 따른 외국인 접촉시 특이사항의 통보에 관한 업무(통일부 및 그 소속·산하기관에 소속된 위원회 및 민간위원의 현황 파악을 포함한다.)

4. 규정 제9조에 따른 외국 정보기관 구성원 접촉관리에 관한 업무

5. 규정 제13조에 따른 자체 방첩 교육계획 수립 및 시행에 관한 업무

6. 규정 제10조 내지 11조에 따른 국가방첩전략회의 및 국가방첩전략 실무회의에 관한 업무

7. 세칙 제11조에 따른 재외공관 근무·국외 훈련·국외 출장 등 해외 장·단기 체류 직원 대상 방첩대책 수립에 관한 업무

8. 세칙 제12조부터 제14조까지에 따른 외국인 근무자 현황 파악 및 그에 관한 방첩대책 수립에 관한 업무

9. 방첩정보포털을 통한 방첩업무 수행 및 사이트 운영·관리에 관한 업무

10. 기타 방첩업무의 원활한 수행을 위해 필요한 업무

③ 방첩담당관이 교체되거나 방첩관련 자체 세칙을 제·개정하였을 때에는 그 사유가 발생한 지 7일 이내에 국가정보원에 변동 사항을 통보하여야 한다.

제4조(외국인 접촉시 국가기밀 등의 보호) 외국을 방문하거나 외국인을 접촉할 때에는 규정 제7조제1항에 따라 국가기밀 또는 국가 안보 및 국익과 관련한 주요 정책사항이 유출되지 않도록 유의하여야 한다.

제5조(외국인 접촉신고) ① 다음 각 호의 외국인을 접촉하고자 하는 자는 별지 제1호 서식의 접촉신고서를 작성하거나 방첩정보포털을 통하여 방첩담당관에게 신고하여야 한다. 다만, 그 접촉사실이 보고서 등 공식문서로 관리되는 경우에는 그 문서로 접촉신고서를 갈음할 수 있다.

1. 주한 외국대사관 직원
2. 외국 정부기관 구성원
3. 외국 언론인
4. 외국 연구기관 또는 사회단체 구성원
5. 국제기구 구성원
6. 기타 정보활동이 의심되는 외국인

② 제1항 각 호의 외국인과 업무상 지속적으로 접촉해야 할 특별한 사유가 있는 경우에는 당해연도 내에서 기간을 정하여 1회 신고로 대체할 수 있다.

③ 외국인 접촉신고를 하지 않은 상태에서 불가피하게 제1항 각 호의 외국인을 접촉한 경우에는 지체없이 별지 제1호 서식의 결과보고서 또는 방첩정보포털을 통한 외국 정보·수사기관 구성원 접촉 신고를 방첩담당관에게 제출하여야 한다.

제6조(특이사항 보고 및 안내) ① 외국인 또는 이들과 연계된 내국인을 접촉한 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 경우 즉시 부서장에게 보고하고 별지 제2호 서식의 특이사항 보고서를 작성하거나 방첩정보

포털을 통하여 방첩담당관에게 통보하여야 한다. 다만, 부서장이 접촉한 경우에는 별지 제2호 서식의 특이사항 보고서를 작성하거나 방첩정보포털을 통하여 즉시 방첩담당관에게 통보한다.

1. 국가기밀이나 그 밖의 국가안보 및 국익 관련 정보를 탐지·수집하려 하는 것으로 의심되는 경우

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행동을 하는 등 자신이나 동료 등을 외국을 위한 정보활동에 이용하려고 하는 것으로 의심되는 경우

가. 자신의 직무·사생활·친분인물 등에 대한 과도한 질문

나. 같은 기관에 근무하는 공무원 등의 신상에 대한 지나친 관심

다. 상대방이 밝힌 직업과 관련이 없는 민감한 분야에 대한 질문

라. 지속적이거나 고가의 선물·식사 제공 또는 편의 제공

마. 의도가 의심스럽거나 불법적인 활동에 대한 참여 권유

3. 기타 국가안보 및 국익을 침해하는 활동을 하는 것으로 의심될 경우

② 통일부 및 그 소속·산하기관에 소속된 위원회의 민간위원이 외국인 또는 이들과 연계된 내국인과 접촉한 결과 제1항 각 호의 어느 하나에 해당될 경우 별지 제2호 서식의 특이사항 보고서를 작성하여 관계 부서장에게 즉시 신고하고 관계 부서장은 방첩담당관에게 통보하여야 한다.

③ 방첩담당관은 제1항 및 제2항에 따른 통보를 받은 경우 그 내용을

지체없이 국가정보원에 통보하여야 한다.

④ 통일부 및 그 소속·산하기관에 소속된 위원회의 소관부서는 민간 위원에게 해외인사 접촉시 특이사항 신고를 안내하여야 한다.

제7조(외국 정보기관 구성원 접촉) ① 외국 정보기관의 구성원을 접촉하고자 하는 자는 부서장의 승인을 받고 별지 제3호 서식의 접촉신청서를 작성하거나 방첩정보포털을 통하여 방첩담당관에게 통보하여야 한다. 부서장이 접촉하는 경우에는 별지 제3호 서식의 접촉신청서를 작성하거나 방첩정보포털을 통하여 바로 방첩담당관에게 통보한다.

② 제1항에 따라 외국 정보기관의 구성원을 접촉한 후에는 별지 제1호 서식의 결과보고서를 작성하거나 방첩정보포털을 통하여 방첩담당관에게 통보하여야 한다. 부서장이 접촉한 경우에는 별지 제1호 서식의 결과보고서를 작성하거나 방첩정보포털을 통하여 바로 방첩담당관에게 통보한다.

③ 방첩담당관은 제1항의 접촉이 직무수행 외의 목적일 경우에는 지체없이 그 내용을 국가정보원에 통보하여야 한다.

④ 방첩담당관은 제1항부터 제3항에 따른 외국 정보기관 구성원 접촉 기록을 유지, 관리하여야 한다.

제8조(국가방첩전략회의 및 국가방첩전략실무회의) 방첩담당관은 규정 제10조 및 제11조에 따른 국가방첩전략회의 및 국가방첩전략실무회의 관련 안건 검토 등 업무를 담당한다.

제9조(방첩교육) ① 방첩담당관은 규정 제13조에 따라 필요한 자체 방첩

교육에 관한 계획을 수립하고 시행하여야 한다.

② 이 세칙의 적용을 받는 자가 외국정보기관을 대상으로 방문, 협업, 교육, 세미나, 행사 등을 추진할 경우 방첩담당관은 국가정보원과의 협의를 통해 별도의 방첩교육 계획을 수립하고 시행하여야 한다.

제10조(기관 간 협조) 방첩담당관은 규정 제4조제1항에 따른 방첩기관의 협조 요청과 관련된 업무를 담당한다.

제11조(해외 근무 시 방첩대책) ① 방첩담당관은 통일부 소속 해외 파견 근무자·공무국외출장자·장단기 연수자(이하 "해외 근무 직원"이라 한다)가 외국의 정보활동에 효율적으로 대응하기 위하여 다음 각 호의 방첩대책을 수립·시행한다.

1. 방첩담당관은 해외 근무 직원이 출국하기 전에 방첩교육을 실시한다. 다만, 여건상 교육을 받기 어려운 경우에는 별지 제4호 서식의 체크리스트를 작성·제출하는 것으로 갈음할 수 있다.

2. 방첩담당관은 통일부 소속 공무국외출장자를 대상으로 다음 각 목의 방첩수칙 등 유의사항을 안내할 수 있다.

가. 출장용 노트북 등 전산통신기기 별도 구비·사용

나. 노트북 등 전산통신기기에 비밀번호 설정 등 보호조치

다. 공항 이용 시 민감 자료는 기내 휴대

라. 숙소에 중요 자료 방치 금지

마. 대중교통수단 등 공공장소에서 민감 내용 언급 자제

바. 숙소 비치 전화기·FAX 등 사용 최소화

사. 호텔·공항·회의장 등 공공장소에서 Wi-Fi(와이파이) 활용 자
제

3. 해외 근무 직원은 현지 체류기간 동안 외국 정보기관 구성원(이하
"외국 정보요원"이라 한다)을 접촉하거나 외국인 접촉 시 다음 각 목
의 특이사항이 발견될 경우 "방첩정보포털"·"인재개발센터" 또는
방첩담당관을 통해 지체 없이 그 사실을 신고하여야 한다.

가. 접촉한 외국인이 외국 정보요원으로 추정되거나 외국 정보기관
에 포섭된 것으로 의심되는 경우

나. 접촉한 외국인이 대한민국의 대외비·민감자료 또는 국가기밀
등 자료를 소지하고 있는 것을 목격하거나 인지한 경우

다. 접촉한 외국인이 대한민국의 산업기밀(방위산업기밀 포함)을 유
출하거나 유출을 기도한 사실을 인지한 경우

라. 접촉한 외국인이 해당 기관의 공식 접촉창구 이외에 휴대전화
번호·e-메일 주소 등 개별 연락처 제공을 요청하는 경우

마. 외국 정보요원 또는 외국인 등이 사적으로 접촉을 제의하거나
금품·향응, 특히 USB 등 정보통신기기를 선물로 제공하는 경우

바. 외국 정보요원 또는 외국인 등이 공식접촉과 무관하게 각종 편
의제공을 제의하거나 자료 제공을 요구하는 경우

4. 해외 근무 직원은 국내로 복귀 시 현지 체류기간 동안 발생한 아래
각 목과 같은 방첩 상 위해요인에 대해 방첩담당관에게 보고한다.

가. 공식 접촉과 무관한 지속적인 향응·금품 및 편의 제공

나. 사적 접촉 제의

다. 북핵 등 현안 관련 의견 청취 목적 접촉 요청

라. 출장자 숙소 무단 침입

마. 출장자 노트북·휴대폰 점거 시도 등 공격적 활동

② 방첩담당관은 해외 근무 직원으로부터 제1항제3호의 신고를 받거나 제1항제4호의 보고를 받고 특이사항을 발견한 경우 7일 이내에 그 내용을 국가정보원에 통보하여야 한다.

③ 방첩담당관은 필요한 경우 해외 근무 직원에 대한 제1항제1호에 따른 출국 전 방첩교육을 국가정보원에 위탁하여 실시할 수 있다.

제12조(외국인 근무자 방첩대책) 방첩담당관은 외국등의 정보활동 등에 대응하기 위해 다음 각호와 같이 소속 외국인 근무자를 대상으로 하는 방첩 대책을 수립·시행하며 필요한 경우 국가정보원장에게 협조를 요청할 수 있다.

1. 「국가공무원법」 제26조의3 제1항에 따라 외국인의 공무원 임용이 제한되는 국가안보 및 보안·기밀에 관계되는 분야 업무의 직·간접 수행 여부를 점검·확인하고 이를 차단

2. 근무 개시일 및 종료일, 부서 이동·직무 변경 등의 사유 발생 시 "직무상 알게 된 기밀을 누설해서는 안 된다"는 내용 등이 기재된 영문 서약서 징구

3. 담당업무와 무관한 민감 자료·데이터·기록물 등에 대한 접근·열람·복사·반출·취급 등을 제한하는 대책의 수립·시행

4. 전산시스템 사용, 전산 자료의 접근·열람은 담당업무 수행과 관련된 범위 안에서 권한을 부여하고 출입제한 지역(상황실, 전산실 등)을 지정
 5. 외장형 저장장치(USB 등)의 무단 반입·사용을 제한하고 업무상 필요시 인가된 공용 목적의 저장장치를 이용
 6. 국적 또는 성명의 변경, 체류자격 변경 등 중요한 신상 변동 사항이 발생하였을 경우 해당 외국인 근무자 본인이 즉시 소속기관에 신고토록 조치
 7. 그 밖에 외국등의 정보활동으로부터 외국인 근무자를 보호하고 방첩상 위해 상황에 노출되는 것을 예방하기 위해 필요한 제반 조치
- 제13조(외국인 근무자 방첩관리) 방첩담당관은 다음 각호의 하나에 해당하는 상황을 신고 또는 그 밖의 방법으로 인지했을 경우 지체없이 관련 내용을 국가정보원장에게 통보해야 한다.
1. 외국인 근무자가 제5조부터 제7조까지에 따른 신고 및 신청 등의 사항을 위반하거나 이행하지 않은 경우
 2. 외국인 근무자가 제12조에 따라 수립된 방첩대책을 고의적으로 이행하지 않거나 상습적으로 위반하는 등 외국의 정보활동과 관련이 있다고 의심되는 경우
- 제14조(외국인 근무자 현황파악) ① 방첩담당관은 소속 외국인 근무자로부터 별지 제5호 서식에 따른 영문 신상기록서를 제출받아 유지·관리해야 한다.

② 방첩담당관은 소속 외국인 근무자의 신상 및 담당업무 변동 여부 등을 파악하고 매년 1회 별지 제6호 서식에 따른 외국인 근무자 현황을 작성하여 국가정보원장에게 통보해야 한다. 다만, 소속 외국인 근무자가 없을 경우 통보는 생략할 수 있다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

(앞면)

외국인 접촉 특이사항 신고서

결 재	과 장	실·국장

접촉 대상	성 명	한 글 영 문		
	성 별	☐ 남 ☐ 여	국 적	
	소 속			
	연락처	전화번호 이메일		
	국내 체류지			
	구 분	☐ 주한 외국 공관 직원 ☐ 방한 외국 공무원 등 ☐ 외국 언론인 ☐ 외국 연구기관 또는 사회단체 구성원 ☐ 국제기구 구성원 및 외국기업 임직원 ☐ 기타()		
접촉 내용	접촉 일시	월 일 : ~ :	접촉 장소	
	접촉 방법	☐ 회의 ☐ 세미나·컨퍼런스 등 ☐ 식사·다과 ☐ 전화 ☐ 이메일·메신저·SNS ☐ 기타()		
	특이사항	☐ 외국 정보·수사기관 요원 또는 이와 관련된 인물로 의심되는 경우 ☐ 대외비·민감자료 또는 국가기밀 등을 소지한 경우 ☐ 기관의 공식 접촉창구 이외 휴대 전화번호·이메일·주소 등 개별 연락처 제공을 문의·요청하는 경우 ☐ 산업기밀을 유출하거나 유출을 기도한 경우 ☐ 사적으로 접촉을 제의하거나 금품·향응 및 USB 등 정보통신기기를 선물로 제공한 경우 ☐ 사적으로 편의를 제의하거나 자료제공을 요구한 경우 ☐ 직무·사생활·친분인물 등에 대한 과도한 질문을 하는 경우 ☐ 다른 공무원 등의 신상에 대한 지나친 관심을 보이는 경우 ☐ 본인의 직업과 관련이 없는 민감한 분야에 대한 질문을 하는 경우 ☐ 불법 활동이나 의도가 의심스러운 활동에 대한 참여를 권유하는 경우 ☐ 국가기관·지자체 등에 해외 고위층 사칭 또는 친분을 언급하며 접근하는 경우 ☐ 기타 국가안보나 국익에 위해가 의심되는 경우 ☐ 그 밖의 특이사항()		

(뒷면)

접촉 내용	접촉 목적 및 내용			
추가 사항	제공한 사항	물품		
		문서		
		기타		
	제공받은 사항			
	향후 접촉 일정	년 월 일		
신고자	성 명		소속 부서	
	직 급		연락처	
	접촉 요청자	☐ 본인 ☐ 외국인 ☐ 제3자()		
위와 같은 사항을 신고합니다. 년 월 일 부서 직급 성명 (인)				

보안 · 방첩 자체점검 체크리스트

출장 개요	출장명	출장자		
	출장기간	출장지		
출장준비 단계				
연번	점검 항목	예	아니요	비고
1	출장단원 중 보안·방첩책임자를 임명하였습니다.			
2	보안·방첩책임자는 출장단원에 대한 보안 교육을 실시합니다.			
3	대외비 이상 민감 자료·노트북·USB 등은 꼭 필요시에만 반출하도록 하며, 해외 반출시 사전에 출장 소관 과(팀)장의 승인을 받습니다.			
4	노트북 부팅·로그인·화면보호기 패스워드를 영문·숫자·특수문자 등을 조합하여 9자리 이상으로 설정합니다.			
5	노트북은 업무용·인터넷용으로 구분 사용하며, 사용 전 최신 바이러스 백신 설치 및 점검을 실시합니다.			
6	외국공항의 보안검색 빌미를 제공하지 않기 위해 출국 전 해당국가의 출입국 규정을 확인합니다.			
7	통일부 방첩업무규정 시행세칙을 숙지하고 외국인 접촉신고를 작성하여 방첩담당관(운영지원과장)에게 신고합니다.			
출장기간 단계				
8	보안·방첩책임자는 출장기간 중 일일 보안담당자를 지정하고, 현장 보안임무를 부여합니다.			
9	일일 보안·방첩담당자는 출장지 사무공간(CP등)에서 문 단속, 무단출입자 통제 등 보안 관리를 수행합니다.			
10	일일 보안·방첩담당자의 임무는 중요자료의 인터넷 PC 내 자료 저장여부 확인, 출장자료 방치 및 쓰레기통 유기 여부, 비인가 USB반입·사용 여부, 사무 공간 시건 상태 점검 등입니다. 이를 숙지하고 이행합니다.			
11	출장지에서 노트북 등에 작성·저장하는 모든 자료에 패스워드를 설정합니다.			
12	대외비 이상 민감 자료(문서 및 노트북 등)는 상시 휴대 등 유출 차단 대책을 강구합니다.			

(뒷면)

13	대외비 이상 민감 자료는 메일로 소통 불가하며, 특히 상용 메일로는 업무자료 송부가 불가능합니다.			
14	출장 단위 간 소통은 메신저의 비밀채팅방을 활용토록 권장하고 있습니다. 이를 준수합니다.			
15	현장에서 비밀문서 분실 등 보안사고 발생 시 운영지원과(보안담당관)에 통보해야 합니다.			
16	해외공항에서 노트북 등에 대한 세관검색 요구 시 입회합니다.			
17	해외 체류기간 중 외국 정보기관원 접촉 및 특이사항 발생 시 방첩담당관에게 신고합니다.			
출장종료 단계				
18	출장 시 반출하였던 비밀 등 중요자료의 이상 유무를 철저히 확인합니다.			
19	노트북 내 업무자료를 완전 삭제합니다.			
20	방첩담당관에게 해외 체류기간 중 방첩상 위해요인에 대해 디브리핑하고 정보기관 구성원을 접촉한 경우 접촉결과보고서를 작성하여 제출합니다.			
출장 대표자 부서 직급 성명 (인) 출장 보안·방첩담당자 부서 직급 성명 (인)				

영문 신상기록서

(앞면)

PERSONAL INFORMATION

* FOR OFFICIAL USE ONLY

FULL NAME	Last/First/Middle	DATE OF BIRTH	Month/Day/Year	[PHOTO] (3cm×4cm)	
NATIONALITY (include any dual nationality)		PLACE OF BIRTH	City/Country		
FOREIGNER REGISTRATION NUMBER		DATE& PLACE YOU ENTERED KOREA	Month/Day/Year City/Country		
ADDRESS				GENDER	
WORK PLACE		JOB/POSITION			
TELEPHONE NUMBERS (Include Area code)	HOME : WORK : MOBILE :				
EDUCATION	NAME OF SCHOOL	DATES ATTENDED (MM/YY-MM/YY)	DEGREE/ MAJOR	GRADUATION DATE (MM/YY)	LOCATION (Address & City/Country)

(뒷면)

EMPLOYMENT HISTORY	EMPLOYER/ REFERENCE	DATES EMPLOYED (MM/YY-MM/YY)		POSITION		LOCATION (Address & City/Country)
FAMILY INFORMATION	RELATION	FULL NAME Last/First/Middle	DATE OF BIRTH	OCCUPATION		PHONE NUMBER
RELATIVES & ACQUAINTANCES IN KOREA	RELATION	FULL NAME Last/First/Middle	DATES KNOWN (MM/YY-MM/YY)	OCCUPATION	POSITION	PHONE NUMBER
I understand that the information provided in this form may be submitted for verification against the criminal records and credit agencies in accordance with the security clearance policy. I declare that the information I have provided is true and complete to the best of my knowledge and belief. I understand that any false statement or deliberate omission in the information I have given in this form may disqualify me from employment or make me liable to disciplinary action which may include dismissal. DATE : SIGNATURE :						

외국인 근무자 현황

															작성 기관 :	
															작성 일 :	
신원 사항															관리 실태	
한글 이름	1)영문 이름	생년 월일 (성별)	국적	외국인 등록번호	소속	부서	2) 채용 형태	직급	직책	담당 업무	채용 기간	체류 자격	3) 참고 사항	4)전산 문서 접근 권한	관리 매뉴얼	
															5) 보유 여부	6) 매뉴얼 명

1) “영문 이름”은 여권 표기에 따릅니다.

2) “채용 형태”는 임기제공무원, 전문경력관, 특수경력직공무원, 특정직공무원(개별 법령에 따름), 공무원(무기계약·단기계약) 등을 의미합니다. 파견·연수 등의 사유로 근무 중인 외국 정부 및 외국 지방자치단체 등 소속 공무원은 파견 또는 연수로 적고 참고 사항에 源 소속을 적습니다. (예: 美 내무부 등)

3) “참고 사항”은 외국인 근무자의 신상 관련 특이사항, 징계·경고 이력, 규정 위반 전력 여부 등을 말합니다.

4) “전산·문서 접근 권한”은 유 또는 무로 표시합니다.

5) 관리매뉴얼의 “보유여부”는 유 또는 무로 표시합니다.

6) 관리매뉴얼의 “매뉴얼명”은 소속기관에서 외국인 근무자 관리를 위해 제정하였거나 또는 적용 중인 규정·지침·매뉴얼 등을 의미합니다.